156 中国法院2025年度案例 ·刑事案例四
本案中，被告人陈某某曾在2013年8月7日、2014年9月16日因非
法行医，先后两次被给予行政处罚。后因再次非法行医，于2018年1月
11日被宿迁市宿豫区人民法院判处刑罚，刑满释放后，于2020年9月1
日因非法行医被查处。上述情形与非法行医罪的情节严重情形之一的“非
法行医被卫生行政部门行政处罚两次以后，再次非法行医的”相似，二者是
在未出现实害后果、对公共卫生、人身造成危险的前提下相比较，具有合
理性。从主观上看，因非法行医两次行政处罚后再次行政处罚的主观恶性
，与因非法行医受到刑事处罚后又实施非法行医行为的主观恶性相比，后
者明显重于前者；从行为情节上看，因非法行医被两次行政处罚，在第三
次非法行医被查处，予以刑事追责，较犯非法行医罪刑满释放后又因非法
行医被查处，刑事处罚明显重于两次行政处罚，后者的刑事处罚相当于有
三次行政处罚，从处罚次数上也比前者重，行为的危害性更大，被告人的
人身危险性更大，具有刑罚处罚性。从现场勘查笔录、现场照片看，上诉
人陈某某在其居住处为他人从事非法医疗活动，场所内无任何医疗设备、
药品用于应对突发情况，也不具备从事医疗活动条件，给患者带来隐患。
因此，本案认定被告人陈某某的行为属于非法行医罪的“其他情节严重”情
形；予以入罪追责，符合法律规定。
总之，刑法的谦抑性和严厉性，要求我们适用刑法时要慎重。在法律
无明确规定，质疑相关行为能否入罪时，我们应从本罪构成要件出发，提
炼法律明确列举情形的关键特征，准确运用法律方法解释法律条文含义，甄
别行为性质，达到准确适用法律的目的。
编写人：江苏省宿迁市中级人民法院白金